# 土地一時使用賃貸借契約書

貸主

有限会社　ミムラ　殿

借主

神奈川エアーメッセンジャー　株式会社　殿

# 土地一時使用賃貸借契約書

貸　　主　有限会社　ミムラ（以下「甲」という）と
借　　主　神奈川エアーメッセンジャー　株式会社（以下「乙」という）とは
　渡邊　将樹　（以下「丙」という）を連帯保証人とし
以下の標記及び附帯契約条項のとおり土地一時使用賃貸借契約を締結する。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 標記（A）賃貸借の目的物の表示等 | 物件管理番号 | | |
| | 物件名称 | | |
| | 所在地 | 地　番 | 神奈川県横浜市都筑区東方町 855 番地、他 |
| | | 住居表示 | なし |
| | 面　積 | 1,374 ㎡（約 415.63 坪） | |
| | 使用目的 | 車両置場 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 標記（B）賃貸借条件 | 賃　料 | 月額 619,048 円（税別）<br>消費税率 10%<br>消費税額 61,905 円 | 保証金 | 総額 1,260,000 円 |
| | 共益費 | 月額 0 円 | 礼　金 | 金 0 円 |
| | 再契約料 | 金 82,476 円（税別） | 消費税率 10%<br>消費税額 8,248 円 | |
| | 保証金の償却 | 金 0 円 | | |
| | 契約期間 | 2026 年 4 月 1 日 | から | 2 年間 |
| | | 2028 年 3 月末日 | まで | |
| | 賃料等の振込先 | 金融機関名 | 横浜農協<br>東方支店 | |
| | | 口座番号 | 普通預金　No.7665643 | |
| | | フリガナ<br>名義人 | ユウゲンガイシャミムラ<br>有限会社ミムラ | |

（特約事項）
1. 本契約書 第 19 条（解約予告）甲よりの場合は月末締の 6 ヶ月前、乙よりの場合は月末締の 3 ヶ月前迄とする。
2. 本契約書 第 27 条（車庫証明）全文抹消。
3. 保証金に関しては、前契約の保証金を継続預かりとするものとする。

以下余白

以上、本契約締結の証として本書二通を作成し、甲・乙・丙記名押印し、甲・乙各一通を保有する。

西暦 2026 年 3 月 18 日

| | | | |
|---|---|---|---|
| 貸 主（甲） | 住所 | 横浜市都筑区東方町 1216 | |
| | 氏名 | 有限会社ミムラ 印 | |
| | TEL | TEL045-941-1056 | |
| | 適格請求書発行事業者登録番号 | T8 0200 0207 3885 | |
| 借 主（乙） | 住所 | 〒222-0033 | |
| | 氏名 | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3-8 KDX新横浜ビル<br>神奈川エアーメッセンジャー株式会社<br>代表取締役 渡邊将樹 | |
| | TEL | TEL 045-577-4025 | |
| 連帯保証人（丙） | 自宅住所 | 東京都港区南青山7丁目9番14-701号 | |
| | 氏名 | 渡邊 将樹 | |
| | TEL | 自　宅 | |
| | | 携帯電話 | 070-1545-0860 |

契約No. 1121
2023/03/13 改訂

連帯保証人承諾書

賃貸人　有限会社　ミムラ　殿
賃借人　神奈川エアーメッセンジャー　株式会社　殿

私は、本書面と合綴された下記の契約（以下「本契約」という）において、以下のとおり賃借人の連帯保証人となることを承諾いたします。

① 契約の表示
物　　件　横浜市都筑区東方町 855 番地、他
賃貸借開始日　西暦 2026 年 4 月 1 日
賃 貸 人　有限会社　ミムラ
賃 借 人　神奈川エアーメッセンジャー　株式会社
② 連帯保証人の極度額
金 16,343,000 円也

記

1．私は、本契約期間内において、本契約に基づいて賃借人が賃貸人に対して負担する一切の債務について、賃借人と連帯して履行する責めを負う。
2．前項の私の負担は、上記②記載の極度額の範囲とする。
3．私は、保証義務不履行の場合、金銭債務については賃貸人より直ちに強制執行を受けても異議がないと承諾する。
4．本契約が事業用の不動産賃貸借契約である場合、私は賃借人より、その真正であることの表明のもと下記情報の提供を受け、その上で本契約の連帯保証人となることを承諾する。
①財産及び収支の状況。
②本契約の債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況。
③本契約の債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。

以上

西暦 2026 年　3 月　11 日

住所　東京都港区南青山7丁目9番14-701号

氏名　渡邊 将樹

（実印押印）

2021/08/02

◎保証金返還振込先

横浜　銀行・(信用金庫)

新横浜　本店・(支店)・出張所

(当座)・普通　No. 0000928

フリガナ　カナガワエフ-メッセンジャー(カ

名 義 人　神奈川エフ-メッセンジャー(株)

◎休日・夜間等、緊急時の場合の連絡先
(代表者の親族の方)

① 氏 名　　TEL

住 所

(出来れば携帯電話で社員の方)

② 氏 名　　TEL

住 所

※ 必ず2名分ご記入下さい。

# 契 約 条 項（土地一時使用賃貸借）

貸主（以下「甲」という）と借主（以下「乙」という）とは、標記（A）記載の土地（以下「本物件」という）について、以下の条項により建物の所有を目的としない一時使用の目的で土地一時使用賃貸借契約（以下「本契約」という）を締結した。尚、本契約は借地借家法の適用を受けない契約であることを甲・乙確認した。

第１条（使用目的）

甲は乙に対し、本物件を現状にて標記（A）記載の使用目的で賃貸し、乙はこれを賃借した。但し、前記使用目的で使用する為の事前調査・行政手続及び行政指導、また入居後の行政指導、近隣住民対応に関わる費用及び手続等は全て乙にて対処するものとする。

２．乙は、本物件を暴力団集会所その他拠点として使用してはならない。

３．乙は、本物件において、麻薬・大麻・覚醒剤・危険ドラッグ等の貯蔵・製造・販売・使用をしてはならない。

第２条（契約期間及び再契約）

本契約の賃貸借期間は、標記（B）記載のとおりとする。

２．契約期間満了後も本物件を引き続き使用する際は、期間満了迄に甲・乙合意のもとに新契約を取り交わすこととする。

３．乙は前項の新契約を取り交わすに際し、標記（B）記載の再契約料を甲に対して支払うものとする。

第３条（賃料）

本物件の賃料は、標記（B）記載のとおりとし、乙は毎月末日迄に翌月分賃料を標記（B）記載の甲の指定する金融機関に振込みにて支払うものとする。尚、振込み手数料は乙の負担とする。

２．１ヶ月に満たない期間の賃料は、該当月の日数による日割り計算した額とする。

３．賃料の改定は原則として１ヶ年毎に行うものとする。但し、物価の変動、土地・建物に対する公租公課等の増減、近隣賃料との比較、そのほか経済情勢の変動に基づく事情により賃料が不相当と認められるに至ったときは、甲・乙協議の上、契約期間内に於いてもこれを改定することができる。

４．本契約の賃料等支払いの際の領収書については、甲の本・支店に持参払いをした場合を除き発行しない。銀行振込の場合は振込明細書、口座振替の場合は通帳への記載をもって領収書の発行に代えるものとする。

第４条（保証金及び礼金）

乙は、本契約の締結と同時に保証金として標記（B）記載の金額を、標記（B）記載の甲の指定する金融機関に振込みにて預け入れるものとする。尚、上記振込み手数料は乙の負担とする。但し、甲はこの保証金には利息を付さないものとする。

２．乙は本契約期間中、甲に対し保証金をもって賃料その他甲に対する債務との相殺を主張することはできない。

３．乙に賃料延滞・損害賠償・解約予告・その他本契約に基づく債務の不履行があるときは、甲は何等の催告なしに保証金をこれに充当できるものとする。この場合、乙は充当の通知を受けた日から５日以内に保証金の不足額を補填しなければならない。

４．甲は、本契約が期間満了、解約、解除等により終了し、乙が所有物等を撤去し、原状に復して本物件を明け渡し、且つ甲に対する一切の債務を完済したときに、保証金より標記（B）記載の金額を償却し、甲は１ヶ月以内に残額保証金を預り証と引換えに返還するものとする。

５．乙は、保証金に関する返還請求権を第三者に譲渡し（担保の提供、経営の委任、営業譲渡、合併による場合を含む）、または、債務の担保の用に供してはならないものとする。

６．乙は、本契約に基づき礼金として標記（B）記載の金額を、標記（B）記載の甲の指定する金融機関に振込みにて、本契約締結と同時に甲に支払うものとする。尚、振込み手数料は乙の負担とする。

７．乙は、本契約締結後は甲に対し礼金の返還を求めることはできない。

第５条（費用負担）
本物件に課せられる公租公課、その他賦課金等の費用は全て甲の負担とする。
２．本物件に関して使用する電気・上下水道・衛生費等の費用は全て乙の負担とする。
３．第３条１項の賃料、その他甲が乙より受領する金員に課される消費税、及び第７条の原状変更により新たに生じた、または増額加算された公租公課その他諸費用は全て乙の負担とする。なお、これらに関する税法・法令が改正された場合は、改正後の法に従うものとする。

第６条（譲渡、転貸、同居、設置物の禁止）
乙は、本物件の全部または一部を譲渡転貸もしくは使用賃借しないことは勿論、本契約に基づく一切の権利を他人に譲渡、または担保の用に供してはならないものとする。
２．乙は、本物件に乙以外の表札、看板等を掲示してはならない。
３．乙が法人の場合、甲の書面による承諾無くしての代表者の変更・株式譲渡等による経営主体の実質的変更が有ったときは、本契約は解除となる。
４．乙は、一切の建築建物及び固定施設を設置しないものとする。

第７条（原状変更）
乙が造作設備の（看板を含む）新設、除去、変更その他本物件について、原状を変更しようとするときは予め甲の書面による承諾を得なければならない。これに違反した場合は、甲がこれを撤去する等、原状に復すことができ、その費用は乙の負担とし、甲の請求があれば直ちに支払うこととする。

第８条（業者等の指定）
本物件の修繕・原状回復・その他の工事において、甲が工事業者等を指定した場合、乙はこれに従うものとする。また、甲が本物件の管理を第三者に委託し、この旨を通知した場合、乙はこの管理者の指示に従うものとする。
２．乙が、本物件に飲料等の自動販売機を設置する場合は、甲指定の自動販売機管理業者以外のものを設置することはできない。

第９条（反社会的勢力ではないことの確約）
甲及び乙は、次の各号に定める事項を確約する。
①自らが「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）」第２条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはそれに準ずるもの、またはその構成員（以下、「反社会的勢力」という）ではないこと。
②甲または乙が法人の場合、自らの役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれに準ずるものをいう）が反社会的勢力ではないこと。
③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと。
④自らまたは第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為をしないこと。
⑤自らまたは第三者を利用して、偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為をしないこと。
⑥乙は甲に対し、本条①・②の事項についての確認のため、甲が、必要に応じて警察等関係諸機関に照会すること、及び照会の際に本契約において知り得た乙の個人情報を関係諸機関に提供することを予め承諾する。

第１０条（遵守事項）
乙は、本物件を使用するに際しては、善良な管理者の注意をもって使用するものとし、特に次の事項に注意し、遵守しなければならないものとする。
①常に清潔（草刈り等含む）、整理・整頓を旨とする。
②常に火災の予防に注意し、本物件内及び近隣において火災の原因となるような行為をしないものとする。
③爆発性・発火性のある物品、その他危険物もしくは産業廃棄物、残土、不潔悪臭ある物品を本物件内に搬入しないこと。
④本物件を反社会的勢力の事務所その他の拠点に供しないこと。
⑤本物件または本物件周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民または通行人に不安を覚えさせる行為を行わないこと。
⑥本物件に反社会的勢力を反復継続して出入りさせないこと。

第１１条（乙の通知義務）
乙は、乙の商号変更、代表者変更、会社合併、営業目的の変更、その他重要事項につき変更を為した場合は、直ちに書面をもって甲に通知しなければならない。

第１２条（個人情報）
乙は、甲が本物件所有者に対し、乙の個人情報である商号、営業目的、代表者氏名等を提供することを予め了承する。
２．甲及び乙は、本契約に関して知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律及びその他の規範を遵守し、個人情報の適正な保護と取扱いをしなければならない。

第１３条（修繕義務）
乙の責めに帰すべき理由により、本物件並びに既存の土地工作物が滅失毀損したと甲が認定した場合には、乙は直ちにこれらを自らの費用において修理、修繕するものとする。

第１４条（本物件の立ち入り）
乙は、甲が本物件の維持・保全のため行う必要な点検及び補修・補強工事等を必要とする場合に、甲の社員及び甲の指定する業者が本物件内に立ち入るときはこれに応ずるものとする。
２．乙は、次の各号の理由により甲の社員が乙の営業時間内に本物件に立ち入ることを承諾する。
①乙が賃料等を１ヶ月以上延滞した場合。
②乙が第１条・第６条・第７条・第８条・第１０条に違反、もしくはそのおそれがある場合。

第１５条（損害の賠償及び損害保険加入義務）
乙は、乙またはその代理人・使用人・請負人・その他関係者の故意、または過失によって甲または第三者に人的・物的の損害を与えた場合は一切これを賠償しなければならない。
２．乙は、本契約締結後遅滞なく乙の費用負担において、本物件内にある什器備品及び保管品の、火災、盗難等を補償する損害保険を契約締結し、本契約期間中これを継続するものとする。尚、乙は甲に対してその証書の写しを提出するものとする。

第１６条（賃貸借期間開始前解約）
本契約締結日より標記（Ｂ）記載の賃貸借期間開始日までの間に乙が本契約を解約する場合、標記（Ｂ）記載の賃料３ヶ月分相当額を違約金として、甲に支払わなければならない。但し、甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げない。

第１７条（契約の終了）
地震・風水害等・その他不可抗力によって本物件の全部または相当部分が焼失、または毀損もしくは使用不可能となったときは、本契約はその時点で当然終了するものとする。

第１８条（契約の解除）
甲は、次の各号の一つに該当する時は何等の催告なしに本契約を解除することができる。
尚、本条の適用により本契約が解除になった場合、乙は甲に対して賃料の３ヶ月分相当額の違約金を支払うものとする。

①乙が賃料その他の債務の支払いを２ヶ月以上怠ったとき。
②乙に解散・破産・倒産・民事再生手続き開始・会社更生・不渡り・銀行取引停止があったとき。
③乙が１ヶ月間連絡不明になったとき、本契約は解除されたものとみなし、乙はこれに異議がない。
④乙が本物件を使用する際、廃棄物・臭塵及び騒音・振動等でしばしば近隣住民より甲及び乙に苦情があったとき、甲が乙に対して３ヶ月間の催告期間を定めてその改善を履行催促したにも拘らず乙が応じなかった場合。

第１９条（解約予告）
甲・乙の都合により本契約期間満了による解約及び期間内に解約する場合は、甲よりの場合は月末締の３ヶ月前、乙よりの場合は月末締の３ヶ月前迄にそれぞれ相手方に書面にて通知し、甲・乙双方解約できるものとする。尚、乙は、上記予告期間に相当する賃料を支払うことで即時解約することができる。
２．上記予告期間中においては、乙は甲の賃借人募集活動（募集看板設置・物件案内による立ち入り等）に協力する義務を負うものとする。

第２０条（物件の明渡しと原状回復）
本契約が満了、解除、その他の事由によって終了したときは、乙は毀損した部分を修理し、付加した造作物を取り払うなど本物件を引渡し当初の原状に復し、同居者らを退去させ、自己の所有物は全部これを運び出して、完全に明渡し、甲に返還しなければならない。
もし、乙が修理、復旧をなさず、またはその所有物及び残留物を置き去ったときは、甲は乙の費用負担により修理、復旧をなし、所有物及び残留物を任意の方法により処分でき、その費用は乙に請求し、乙は直ちに支払うものとする。
２．乙は本物件の明渡しに際し、移転料、立退料、その他の名目の如何を問わずいかなる請求も甲にできない。

第２１条（使用権利喪失後の出入り）
本契約の終了または解除により乙が本物件使用の権利を喪失するに至ったときは、乙は甲の承諾を得ないで本物件に出入りすることはできない。

第２２条（造作買取請求権の放棄）
乙は、本物件の明渡しに際し、その事由名目の如何に拘らず本物件内諸設備・造作及び敷地について乙の費用をもって施設した諸設備造作等の買取りを甲に請求することができない。また、その際に支出した必要費用の償還、有益費償還、及び所有権、その他の権利等の一切を主張できない。

第２３条（損害金）
乙は本契約が終了（期間の満了または解除の場合を含む）した場合、本物件を直ちに原状回復し、甲に返還するものとする。尚、乙は本契約が終了しても本物件を返還しないときは、それを完全に返還する日まで月額賃料の３倍額の損害金を、毎月末日までに甲に支払うものとする。また、この場合、期間１ヶ月未満の日数は１ヶ月分とする。

第２４条（遅延損害金）
乙が、甲に対する本契約に基づく金員支払を遅延した場合は、支払期日の翌日から支払済まで、年に１４．６％の割合による遅延損害金を付加して甲に支払うものとする。

第２５条（免責）
地震・風水害等の災害・その他不可抗力が原因の損害に対しては、甲及び乙はその相手方に対し責を負わないものとする。
２．乙は他の賃借人、または第三者と関連して被った損害に対しては、事態の如何にかかわらず甲はその責を負わない。

第２６条（機密保持）
甲及び乙は、本契約の内容は当然のこと、本契約の履行により知り得た機密を第三者に漏洩してはならない。

第２７条（車庫証明）
本物件所在地においての、車庫証明取得は禁止とする。

第２８条（承諾の方法・通知の送達）
本契約において、乙が甲の承諾を要する事項はすべて甲に書面による申し入れをし、甲の書面による承諾を得るものとする。
２．甲が乙に対し書留郵便・内容証明郵便により、乙が甲に届出た住所地宛通知を為したとき、宛所不明、郵便局による保管期間切れ、受取拒絶等により不送達となった場合は、甲が発送した日をもって乙に送達されたものとみなす。

第２９条（連帯保証人・賃貸保証会社加入義務）
乙及び連帯保証人である丙は、次の各号を承諾するものとする。
①丙は本契約が再契約以後も、本契約に基づいて乙が甲に対して負担する一切の債務について、乙と連帯して履行する責めを負う。
②丙が法人である場合を除き、前号の丙の負担は本契約書に合綴された連帯保証人承諾書に記載の極度額の範囲とする。
③乙及び丙は、本契約義務不履行の場合、金銭債務については甲より直ちに強制執行を受けても異議がないと承諾する。
④賃料を１ヶ月分以上遅延した場合は、甲は乙に対して追加連帯保証人を請求することができ、乙は甲に対し承諾するものとする。
⑤甲が連帯保証人に対して保証能力がないと判断した場合、及び、死亡により欠けた場合、乙は遅滞なく甲の保証人資格基準を満たす追加連帯保証人を立てなければならない。
⑥乙は、賃料の２ヶ月分以上の滞納をはじめ第１８条に定める本契約の解除条項の一つに抵触したにもかかわらずその義務を果たさず、または果たせる状況にないときは、本契約の解約並びに本物件の明け渡し等、その全ての権限を丙に委嘱することを承諾する。
⑦丙は、前号の場合は、乙の予めの委嘱に基づいて、本契約の解約並びに本物件の明け渡しを行うものとする。
⑧甲の乙に対する通知、催告等が事情の如何を問わず乙に到達しない場合、または、乙が受領を拒絶するなどの場合は、甲は、丙に対してその通知等を行うものとし、丙がこれを了知したときは、甲の乙に対する意思表示その他の通知として、乙に対しその効力が生ずるものとする。
２．本契約が事業用の不動産賃貸借契約である場合、乙は丙（法人である場合を除く）に対して保証委託をするにあたり民法第４６５条の１０第１項各号に定める下記情報を提供したこと、及び、丙に提供した当該情報が真実かつ正確であることを表明し保証する。
①財産及び収支の状況。
②主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況。
③主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。
３．丙（法人である場合を除く）は、乙から保証委託を受けるにあたり前項の情報の提供を受けたこと、及び、乙から提供された情報の内容を理解した上で保証契約を締結することを確認する。
４．乙が、法人・各種団体の場合、その代表者は本契約の連帯保証人となるものとする。本契約期間中に、乙の代表者に変更があったときは、新たに就任した代表者は、甲所定の連帯保証人承諾書に署名・押印のうえ、甲に提出しなければならない。
５．乙は甲の指定する賃貸保証会社に加入するものとする。尚、再契約後も継続加入しなければならない。

第３０条（動産の譲渡担保・担保権実行通知）
乙は、本契約から生じる一切の債務の担保とするため、本物件内の動産につき、甲を権利者とする譲渡担保権を設定し、甲に対して占有改定による引渡しを行う。
２．契約終了後もしくは終了と同時に、本契約から生じる乙の一切の債務を担保するため、甲が前項の譲渡担保権実行の通知をした場合、本物件内の動産の所有権は甲に確定的に移転するものとし、乙は、甲の承諾がない限り本物件内の動産を本物件外に搬出することができない。
３．乙は前項により、債務の担保として甲に確定的に所有権が移転した動産について、甲が任意競売の方法により動産を処分・換価し、換価物が有った場合は、その代金をもって乙の債務に充当することを、異議なく承諾する。

第３１条（公正証書）
本契約は、甲より請求が有ったときは、速やかに強制執行認諾の条項を付した公正証書として作成することを乙は予め承諾する。尚、その費用は甲乙の折半とする。

第３２条（規定外事項）
本契約の定めのない事項、及び契約条項の解釈について疑義の生じた場合は、民法、その他法令及び慣例に従い、甲・乙誠意をもって協議し解決するものとする。

第３３条（専属的合意管轄）
本契約に関連して甲乙間に生じる一切の紛争は、神奈川簡易裁判所または横浜地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とする。

第３４条（特約事項）
甲が本契約の第１８条・第１９条に該当する乙の行為に関して乙と連絡するため乙の住所に対して、配達証明付内容証明郵便で連絡をとっても郵便が受領されない場合、あるいはファクシミリ送信３回を重ねてもこれに対し返答がない場合、本契約が解除され、且つ本物件は乙より甲に返還されたものとして甲は本物件に立入り、占有確保に必要な措置をとることができる。本契約に関し、甲よりの連絡に対して応答なく、ないしは合理的話合いの機会が設けられない場合、甲は自ら原状回復の措置をとることができる。その場合、施設の取壊し、残置物の処分等が行われても乙は異存がないことを予め承諾する。
２．その他特約事項は、標記（B）記載のとおりとする。

切り取り線

# 解　約　申　込　書

【物件明細】

所在地　神奈川県横浜市都筑区東方町 855 番地、他

面　積　1,374 ㎡（約 415.63 坪）

上記物件を西暦　　年　　月末日付にて解約致したくお届けします。

（現地引渡立会希望日：西暦　　年　　月　　日）

西暦　　年　　月　　日

《 借　主 》

住　所

氏　名　　印

移 転 先

連絡電話

※　保証金返還振込先

振込銀行名　　銀行　　支店

普通 ・ 当座　（口座番号）

↑普通または当座に〇をご記入ください。（口座番号）：７桁

ﾌﾘｶﾞﾅ
名　義　人